



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Ávila

ACUERDO de 25 de marzo de 2026, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual n.º 2 de las Normas Urbanísticas de Guisando (Ávila), cambio de clasificación de suelo urbano no consolidado a suelo urbano. Expte.: PTO 12.23.

La Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo en Sesión celebrada el día 25 de marzo de 2026 entre otros adoptó el acuerdo que a continuación se transcribe sin perjuicio de la ulterior aprobación del Acta correspondiente en la próxima sesión del órgano colegiado citado, de acuerdo con lo prescrito en el Art. 58.3 de la Ley 3/2001 de 3 de julio de Gobierno y Administración de la Comunidad de Castilla y León (B.O.C. y L. 6-07-2001).

Visto el expediente de referencia del cual se desprende lo siguiente:

I. El presente expediente de planeamiento tiene por objeto, la realización del cambio de clasificación y categoría con Ordenación parcial de parte de los terrenos que actualmente están clasificados como Suelo Urbano No Consolidado a Suelo Urbano Consolidado de uso residencial y una pequeña zona verde. Así mismo se propone la modificación de la alineación del vial que delimita las parcelas sitas en la calle Canal, n.º 18 y 20, al norte de las mismas, para adaptarla a la realidad física existente.

II. Respecto de justificación de la modificación y de la acreditación interés público de la misma, a la que se refiere el artículo 169.3 b) del RUCyL, la Memoria Vinculante justifica la conveniencia de la modificación en los siguientes términos:

La presente modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de Guisando se plantea con objeto de cambiar la clasificación de la parcela anteriormente indicada de Suelo Urbano No consolidado a Urbano consolidado de uso Residencial y una pequeña zona verde, así como la modificación de las alineaciones del vial situado al norte de la parcela.

Se justifica el interés público de esta modificación por las siguientes razones:

- Demanda de parcelas edificables económicas
- La búsqueda de lugares tranquilos para la residencia permanente o parcial de las personas, en entornos rurales, con edificaciones respetuosas con el medioambiente, desarrollándose en tipologías abiertas de baja densidad.

- La demanda de trabajo en el municipio, contribuyendo al desarrollo económico y al bienestar de la colectividad.
- Es evidente que el interés público de un municipio como Guisando, es que sus habitantes fijen su población o atraer a otros posibles habitantes de tal manera que se produzca una dinamización del municipio en un momento como el actual caracterizado por el despoblamiento de los núcleos rurales

Al tratarse de terrenos que son colindantes con el actual casco urbano se considera que la integración del mismo en el entorno no a suponer ningún problema

III. De conformidad con lo señalado en el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 19 de enero de 2023, acordó la aprobación inicial del instrumento de planeamiento, con la mayoría exigida por el 47.2.11) del mismo texto legal.

IV. Se dio cumplimiento al preceptivo trámite de información pública, mediante anuncios insertos en el Boletín Oficial de Castilla y León, en un diario de mayor difusión de la provincia y en la página web correspondiente, tal como establecen los artículos 154 y 432 RUCyL. Durante dicho periodo se presentaron alegaciones, requiriendo informes sectoriales del Servicio de Carreteras de Diputación Provincial y de Confederación Hidrográfica del Tajo. Ambos fueron solicitados y recibidos en fecha 24/04/2024 y 19/06/2024 respectivamente.

V. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 52.4 LUCyL y 153 RUCyL y la Orden FYM/238/2016, de 4 de abril, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, constan en el expediente los siguientes informes:

- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital, emitido en fecha 23 de enero de 2024.
- Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, indicando que no hay afección sobre el patrimonio cultural.
- Diputación Provincial. Informe de no afección a competencias de titularidad provincial.
- Subdelegación del Gobierno, Dependencia de Industria y Energía. Con informe FAVORABLE.
- Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Secretaría General de telecomunicaciones y ordenación de los servicios de comunicación audiovisual).
- Confederación Hidrográfica del Tajo. Informa favorablemente.
- No se genera nueva demanda de agua.
- No se prevé afección al dominio público hidráulico.

- Se sitúa íntegramente en la zona de policía del cauce y por tanto la ejecución de las obras en dicha parcela estarán sometidas a lo previsto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y, previo a su ejecución, será necesaria la autorización de este Organismo o presentar Declaración Responsable.
- Establece condiciones generales respecto a zonas inundables, cauces, vertidos e infraestructuras y afección a zonas protegidas.

VI. Finalizado el periodo de información pública, a la vista de los informes previos recibidos, la modificación puntual es aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento mediante acuerdo de fecha 28 de mayo de 2025, adoptado de conformidad con lo señalado en el artículo 22.2c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, con la mayoría exigida por el 47.2.11) del mismo texto legal.

El acuerdo de aprobación provisional fue notificado a los órganos que emitieron informe, tal como exige el apartado 4 del artículo 159 RUCyL.

VII. Respecto al trámite ambiental, consta en el expediente Orden MAV/184/2026, de 25 de febrero, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual n.º 2 de las Normas Urbanísticas Municipales de Guisando (Ávila). Expte.: EAES/2025/096. Dicho documento determina que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

VIII. Con fecha 19 de marzo de 2026, el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital emite informe favorable a la aprobación definitiva.

Por lo que antecede, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo en base a la competencia otorgada por el artículo 138.2.b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y el artículo 3.1 d) del Decreto 24/2013, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León, adopta por unanimidad el siguiente

ACUERDO:

1º.— Aprobar definitivamente la modificación puntual n.º 2 de las Normas Urbanísticas Municipales de Guisando (Ávila): «cambio de clasificación de suelo urbano no consolidado a suelo urbano consolidado», promovida por Raúl Sánchez Serrano y Laura Azofra Martín.

2º.— Publicar el presente acuerdo y el instrumento de planeamiento urbanístico aprobado, en los términos establecidos en el artículo 61 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

3º.— Remitir al Ayuntamiento de Guisando un ejemplar diligenciado del documento que se aprueba.

4º.— Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Guisando, a la Administración del Estado, a la Diputación Provincial de Ávila, al Registro de la Propiedad, y en su caso, a los alegantes durante el periodo de información pública, tal como establece el artículo 61.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León.

Contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso administrativo de conformidad con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Recurso contencioso administrativo se interpondrá, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ante la Sala de idéntica denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente de su publicación de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 14.1, 46 de la citada Ley 29/1998. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

Ávila, 2 de junio de 2026.

*El Secretario de la Comisión Territorial
de Medio Ambiente y Urbanismo,*

E. F,

Fdo.: MIGUEL CRESPO LÓPEZ

V.º B.º

El Delegado Territorial

Presidente de la Comisión,

Fdo.: JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ HERRERO

RELACIÓN DE TODOS LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL INSTRUMENTO APROBADO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL N.º 2 DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES DE GUISANDO (ÁVILA), (PTO 12/23), ADEMÁS DE LA MEMORIA QUE ES OBJETO DE PUBLICACIÓN INTEGRAL.

Relación de documentos:

1.– ANEXO:

- Solicitud de Publicación en el BOCyL.

2.– ANEXO I:

- Acuerdo de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo

3.– ANEXO II: Documentación sometida a publicación:

- MEMORIA.–

4.– ANEXO III: Documentación no sometida a publicación

- PLANOS

Documentación Anexa:

Orden MAV/184/2026, de 25 de febrero, por la que se formula el informe Ambiental Estratégico



AGUSTIN TORRES LOPEZ (1 de 1)
Firma: 172a12c3486d384787acdbaf683f4
Fecha Emis: 2025/02/06
HASH: 172a12c3486d384787acdbaf683f4

DILIGENCIA: para hacer
constar que este documento,
ha sido APROBADO
DEFINITIVAMENTE por acuerdo
de la Comisión Territorial
de Medio Ambiente y
Urbanismo de Ávila de fecha
25 de marzo de 2026. El
Secretario E. F. de la
Comisión. Firmado por
MIGUEL CRESPO LÓPEZ - DNI
***2620** el día 03/06/2026
con un certificado emitido
por SIA SUB01

MODIFICACION PUNTUAL Nº 2

NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE

GUISANDO - AVILA

DOCUMENTO DE APROBACION PROVISIONAL

LAURA MARTÍNEZ ARRIBAS _ARQUITECTA

[Redacted Signature]

RAUL SANCHEZ SERRANO Y LAURA AZOFRA MARTIN _PROMOTORES

Cód. Validación: 6C2WPHUCD3LWM6P6WH7TGNAME
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 27

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 2 de las Normas Urbanísticas Municipales de Guisando (NNUU) fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisando en el Pleno ordinario de fecha 28 de mayo de 2025





MODIFICACION PUNTUAL Nº 2 NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES GUI SANDO AVILA

Laura Martínez Arribas

INDICE

I.	MEMORIA INFORMATIVA	
	1. Identificación	
	2. Marco legal y normativa urbanística vigente	
	3. Objeto de la modificación	
	4. Tramitación	
	5. Efectos de la aprobación.	
II.	MEMORIA VINCULANTE	
	1. Justificación de la conveniencia de la modificación	
	2. Identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado.	
	3. Análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio vigente y sobre la ordenación general vigente.	
	4. Afección a riesgos naturales o tecnológicos.	
	5. Afección a servidumbre y/o del Dominio Público hidráulico.	
	6. Trámite ambiental	
	7. Resumen ejecutivo	
III.	IDENTIDAD DE LOS PROPIETARIOS	
IV.	PLANOS	
01	CLASIFICACION DEL TERMINO MUNICIPAL_ESTADO ACTUAL_1/5000	
02	CLASIFICACION DEL TERMINO MUNICIPAL_ESTADO MODIFICADO_1/5000	
03	CALIFICACION DEL SUELO_ORDENANZAS USOS PORMENORIZADOS_EST ACTUAL_1/2000	
04	CALIFICACION DEL SUELO_ORDENANZAS USOS PORMENORIZADOS_EST MODIFIC_1/2000	
05	GESTION DEL SUELO_ESTADO ACTUAL_1/2000	
06	GESTION DEL SUELO_ESTADO MODIFICADO_1/2000	
07	ALINEACIONES_ESTADO ACTUAL_1/2000	
08	ALINEACIONES_ESTADO MODIFICADO_1/2000	
09	SERVICIOS URBANOS A PIE DE PARCELA_1/2000	

Cod. Validación: 6C2WPHUCD3LWM6P6WH7TGNAME
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 27

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 2 de la NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 28 de mayo de 2025



MODIFICACION PUNTUAL Nº 2 NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES GUI SANDO AVILA

Laura Martínez Arribas

3

I. MEMORIA INFORMATIVA**1. Identificación**

Se redacta la presente Modificación puntual nº 2 de las Normas Urbanísticas Municipales de Guisando, por encargo de D. Raúl Sánchez Serrano y Dña. Laura Azofra Martín, con DNI 0 [REDACTED] respectivamente, con domicilio en la calle [REDACTED] 18, Guisando en la provincia de Ávila.

Se redacta para la realización del cambio de clasificación y categoría con Ordenación parcial de parte de los terrenos que actualmente están clasificados como Suelo Urbano No consolidado a Suelo Urbano Consolidado de uso Residencial y una pequeña zona verde. Así mismo se propone la modificación de la alineación del vial que delimita las parcelas sitas en la calle Canal, nº 18 y 20, al norte de las mismas, para adaptarla a la realidad física existente.

El técnico redactor del presente documento es Laura Martínez Arribas, arquitecta colegiada nº 2998 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este (COACYLE) en la demarcación de Ávila con domicilio profesional en calle [REDACTED] 3.

2. Marco legal y normativa urbanística vigenteLegislación estatal:

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Legislación autonómica:

Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por la Ley 10/2002, de 10 de julio, por la ley 13/2005, de 27 de diciembre y por la ley 4/2008, de 15 de septiembre, de medidas de suelo y urbanismo.

Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, modificado por el Decreto 68/2006, de 5 de octubre, por el Decreto 6/2008, de 24 de enero, por la Orden FOM 1602/2008 y por el Decreto 45/2009, de 9 de julio de 2009.

Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre.

Ley 4/2008, de 15 de septiembre de Medidas de Urbanismo y Suelo de CyL.

Orden FOM 1083/2007, de 12 de junio, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2007, para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Castilla y León de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

Cod. Validación: 6C2WPHUCD3LWM6P6WH7TGNAME
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 27

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 2 de la NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 28 de mayo de 2025



3

MODIFICACION PUNTUAL Nº 2 NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES GUI SANDO AVILA

Laura Martínez Arribas

Orden FOM 1602/2008, de 16 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística 1/2008, para la aplicación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, tras la entrada en vigor de la de la Ley 4/2008, de medidas sobre Urbanismo y suelo de CyL.

Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y León, modificada por la Ley 13/2005, de 27 de diciembre.

Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de castilla y León.

Decreto 217/2001, de 30 agosto por el que se aprueba el Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras.

Normativa urbanística vigente

Las Normas Urbanísticas Municipales de Guisando, aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila, el día 15 de junio de 2006 y sus posteriores modificaciones y correcciones de errores.

Las Normas Subsidiarias de planeamiento Municipal de la Provincia de Ávila, establecen en su apartado 1.2-d) Municipios con N.S.M. o P.G.O.U.: En los municipios de la provincia de Ávila que cuenten con unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal o con un Plan General de Ordenación Urbana, el Ayuntamiento podrá aplicar las Normas Provinciales de forma complementaria a lo dispuesto en su propio documento, en caso de que el mismo mostrase carencias o ambigüedades. En especial, se procurara su aplicación en cuanto a la protección del Suelo No Urbanizable.

La presente Modificación se ajusta a lo dispuesto en los artículos 169 y 173 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

3. Objeto de la modificación

Los objetivos de la presente modificación son dos:

1. Cambio de clasificación y categoría con Ordenación parcial de parte de los terrenos que actualmente están clasificados como Suelo Urbano No consolidado a Suelo Urbano Consolidado de uso Residencial y una pequeña zona verde. En concreto la parcela sita en la calle La Canal, 20 en Guisando, con referencia catastral **05089A011000050000UR** y una superficie de 2.852 m² según documentación catastral

2. La modificación de las alineaciones propuestas en las normas actuales de la calle La canal a la altura de los nº 18 y 20, para ajustarla a la realidad física del vial, con el fin de que puedan ejecutarse en la práctica.

Actualmente la parcela está clasificada como SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, a través de la presente modificación la parcela pasaría a clasificarse como SUELO URBANO CONSOLIDADO, dentro de la Ordenanza EXTENSION GRADO III. Se trata de una parcela colindante con el suelo urbano, teniendo acceso por vía de uso y dominio público integrada en la malla urbana y transitable por vehículos automóviles. Así mismo ha de decirse que dicha parcela posee frente a la vía pública y que además cuenta a pie de parcela con abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía

Cód. Validación: 6C2WPHUCD3LW6R9WHTTGNAME
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 27

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 2 de i:
NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en se
ordinaria de Pleno de fecha 28 de mayo de 2025

**4**

MODIFICACION PUNTUAL Nº 2 NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES GUI SANDO AVILA

Laura Martínez Arribas

3

eléctrica, en las condiciones que se establecen en el artículo 24 del RUCyL. Es por ello que podemos decir que se cumple con lo especificado en el art. 11 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, así como los artículos 23, 24 y 25 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

Además, se pretende corregir la alineación a la calle Canal, que establecen las normas actuales, puesto que no se ajusta a la realidad existente, generando una situación de disconformidad con el planeamiento en la vivienda sita en la calle Canal, nº 18 puesto que la alineación establecida invade el patio de la vivienda y parte de la rampa de acceso al garaje. En el supuesto de que dicha alineación se ejecutase, el acceso al sótano de la vivienda sería inviable por la pendiente de la rampa que ya es muy pronunciada. Por otro lado, la alineación propuesta en la parcela sita en la calle Canal, nº 20, necesitaría para poder ejecutarse, una obra civil bastante costosa puesto que existe un terraplén con una pendiente muy pronunciada en cuya parte inferior discurre un arroyo.

4. Tramitación

La tramitación del presente documento se registrá por lo establecido en la ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y específicamente por su artículo 58.

1. Elaboración

La elaboración de la modificación de la Delimitación de Suelo Urbano se registrá por el artículo 50 de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

2. Aprobación inicial

La aprobación inicial se registrá por el artículo 52 de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León. Modificado en su redacción dicho artículo por la Ley 10/2002 de 10 de julio.

3. Información pública

La información pública se llevara a cabo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 5/99 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León.

4. Informe de alegaciones

Una vez finalizado el periodo de información pública, el técnico redactor procederá a emitir informe sobre las alegaciones presentadas.

5. Aprobación provisional

El documento que recoja los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento respecto a las alegaciones del periodo de información pública, será sometido a aprobación provisional, según el artículo 54 de la ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

6. Aprobación definitiva

La competencia para la aprobación definitiva corresponde a la Comisión Territorial de Urbanismo según el artículo 54 de la ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

Cód. Validación: 6C2WPHUCD3LWMP6WHTTGMAME
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 27

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 2 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 28 de mayo de 2025



5



MODIFICACION PUNTUAL Nº 2 NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES GUI SANDO AVILA

Laura Martínez Arribas

7. Entrada en vigor

La entrada en vigor de la nueva ordenación regirá a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del Acuerdo de aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Urbanismo.

5. Efectos de la aprobación

1. Publicidad

La publicidad de la modificación se regirá por el artículo 61 de la ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

2. Ejecutoriedad

Una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia la aprobación definitiva del proyecto, este será ejecutivo según el artículo 60 de la ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

3. Obligatoriedad

Los particulares, al igual que la Administración, quedarán obligados al cumplimiento del proyecto, el cual regirá a todos los efectos para el otorgamiento de licencias y el desarrollo del planeamiento de segundo grado, según se establece en el artículo 62 de la ley 5/99 de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León.

4. Legitimación expropiatoria

La aprobación definitiva del proyecto implicará la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los edificios, según se establece en el art. 63 de la ley 5/99 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.

5. Efectos tributarios

La clasificación del suelo que se establece en el presente proyecto, así como las limitaciones de toda clase de uso y aprovechamiento, se tendrán en cuenta para valorar dicho suelo, a efectos de toda clase de tributos.

Cod. Validación: 6C2WPHUCD3LWM6P6WH7TGNAME
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 27

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 2 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 28 de mayo de 2025



MODIFICACION PUNTUAL Nº 2 NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES GUI SANDO AVILA

Laura Martínez Arribas

C

II. MEMORIA VINCULANTE**1. Justificación de la conveniencia de la modificación**

La presente modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de Guisando se plantea con objeto de cambiar la clasificación la parcela anteriormente indicada de Suelo Urbano No consolidado a Urbano consolidado de uso Residencial y una pequeña zona verde, así como la modificación de las alineaciones del vial situado al norte de la parcela.

Se justifica el interés público de esta modificación por las siguientes razones:

- Demanda de parcelas edificables económicas.
- La búsqueda de lugares tranquilos para la residencia permanente o parcial de las personas, en entornos rurales, con edificaciones respetuosas con el medioambiente, desarrollándose en tipologías abiertas de baja densidad.
- La demanda de trabajo en el municipio, contribuyendo al desarrollo económico y al bienestar de la colectividad.
- Es evidente que el interés público de un municipio como Guisando, es que sus habitantes fijen su población o atraer a otros posibles habitantes de tal manera que se produzca una dinamización del municipio en un momento como el actual caracterizado por el despoblamiento de los núcleos rurales.

Al tratarse de terrenos que son colindantes con el actual casco urbano se considera que la integración del mismo en el entorno no va a suponer ningún problema.

2. Identificación y justificación pormenorizada de las determinaciones del instrumento modificado.

Como ya se ha indicado anteriormente, la modificación planteada pretende la transformación de 2.852 m² de SUELO URBANO NO CONSOLIDADO a SUELO URBANO CONSOLIDADO y el cambio de alineaciones de la calle La Canal.

Al artículo 24.3 del RUCyL, establece que los terrenos que se clasifiquen como suelo urbano no consolidado o urbanizable solo pueden alcanzar la condición de solar una vez se hayan ejecutado y recibido conforme al planeamiento urbanístico las obras de urbanización exigibles, incluidas las necesarias para:

- a) Conectar las vías públicas y servicios urbanos del sector en el que estén incluidos los terrenos con los sistemas generales de vías públicas y servicios urbanos existentes, o en su defecto con las redes municipales de vías públicas y servicios urbanos existentes.

Por su parte el artículo 25 del RUCyL establece que dentro del suelo urbano, deben incluirse en la categoría de suelo urbano consolidado:

- a) Los terrenos que tengan la condición de solar, así como los que puedan alcanzar dicha condición mediante actuaciones de gestión urbanísticas aislada.

Cód. Validación: 6C2WPHUCD3LWM6P6WH7TGMAME
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 27

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 2 de NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 28 de mayo de 2025



MODIFICACION PUNTUAL Nº 2 NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES GUI SANDO AVILA

Laura Martínez Arribas

b) Los terrenos que sustenten dotaciones urbanísticas propias de la zonas urbanas en las condiciones establecidas por el planeamiento urbanístico, así como los terrenos donde se prevea ubicar dichas dotaciones mediante actuaciones de gestión urbanística aislada.

En el caso de la parcela objeto de la modificación, el cambio de categoría viene justificado porque cumple con la condición establecidas en los artículos 24 y 25 anteriormente indicados y más concretamente por los siguientes aspectos:

- El acceso a la parcela objeto de modificación se realiza a través de una calle pavimentada que forma parte de la red viaria del municipio.
- Cuenta con todos los servicios urbanos a pie de parcela, lo que hace que realmente esta zona se pueda considerar urbana consolidada, pues no se necesita ningún tipo de urbanización para lograrlo. De hecho la parcela situada al norte de este vial, es ya urbana según las Normas.

Actualmente los terrenos objeto de la presente Modificación Puntual, se desarrollan mediante los parámetros de la NUM y son los que siguen:

NORMATIVA URBANISTICA ACTUAL: SECTOR 1

DENOMINACION		SECTOR 1	LOCALIZACION	
Suelo urbano no consolidado			CEMENTERIO	
SUPERFICIES ORIENTATIVAS			ORDENANZA	EXTENSION GRADO III
SUP.BRUTA		6.910	PARCELA MINIMA	200 m2
SUP. VIARIO		1.141	DENSIDAD MAXIMA	30 Viv/Ha
CESION Z. VERDE		345	EDIFICABILIDAD MAXIMA	0,65 m²/m²
RESERVA EQUIPAMIENTO		345	APROVECHAMIENTO MEDIO	0,5 m²/m²
SUP. NETA		5.079	USO PRINCIPAL	Viv.unifamiliar
GESTION				
FIGURA DE DESARROLLO	Estudio de Detalle			
FIGURA DE GESTION	Proyecto de actuación y Proyecto de Urbanización			
PLAZOS	2 años a partir de la aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas			
COMPROMISOS	Se deberá crear la Entidad Urbanística Colaboradora necesaria para que se garantice la conservación de la urbanización. Las cesiones deberán dejarse en la banda del arroyo que le limita por el este.			
PROPIETARIOS	Polígono 11, parcelas 4,5,6,7 y parcialmente la 8			

Cód. Validación: 6C2WPHUCD3LWM6P6WH7TGNAME
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 27

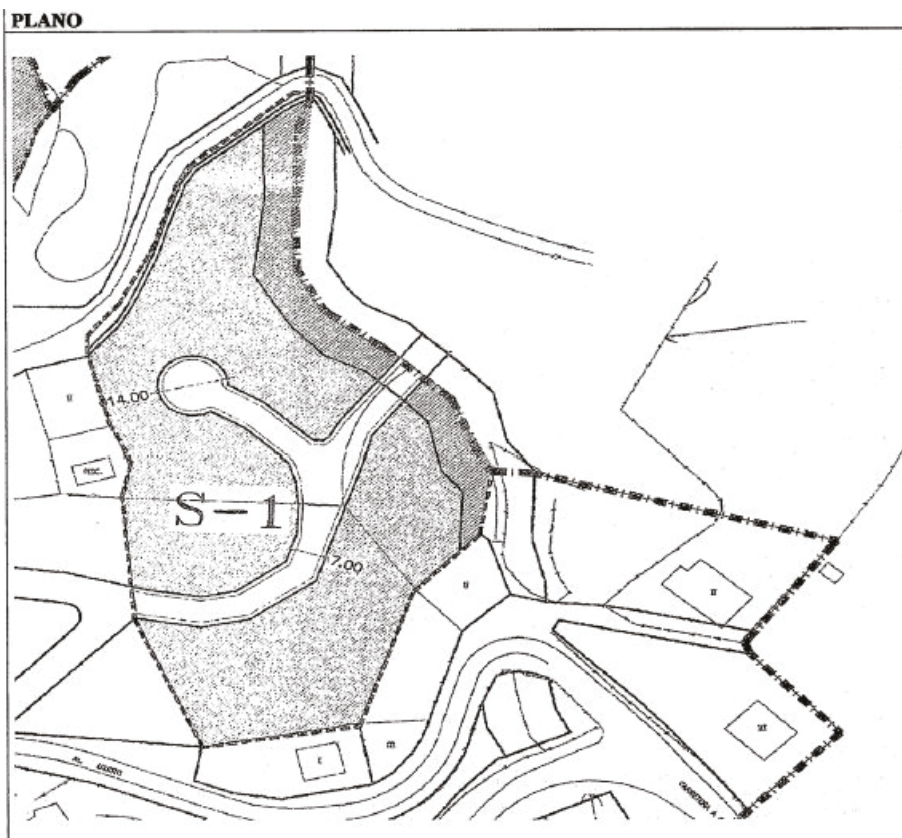
Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 2 de la NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 28 de mayo de 2025



MODIFICACION PUNTUAL Nº 2 NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES GUISANDO_AVILA

Laura Martínez Arribas

53

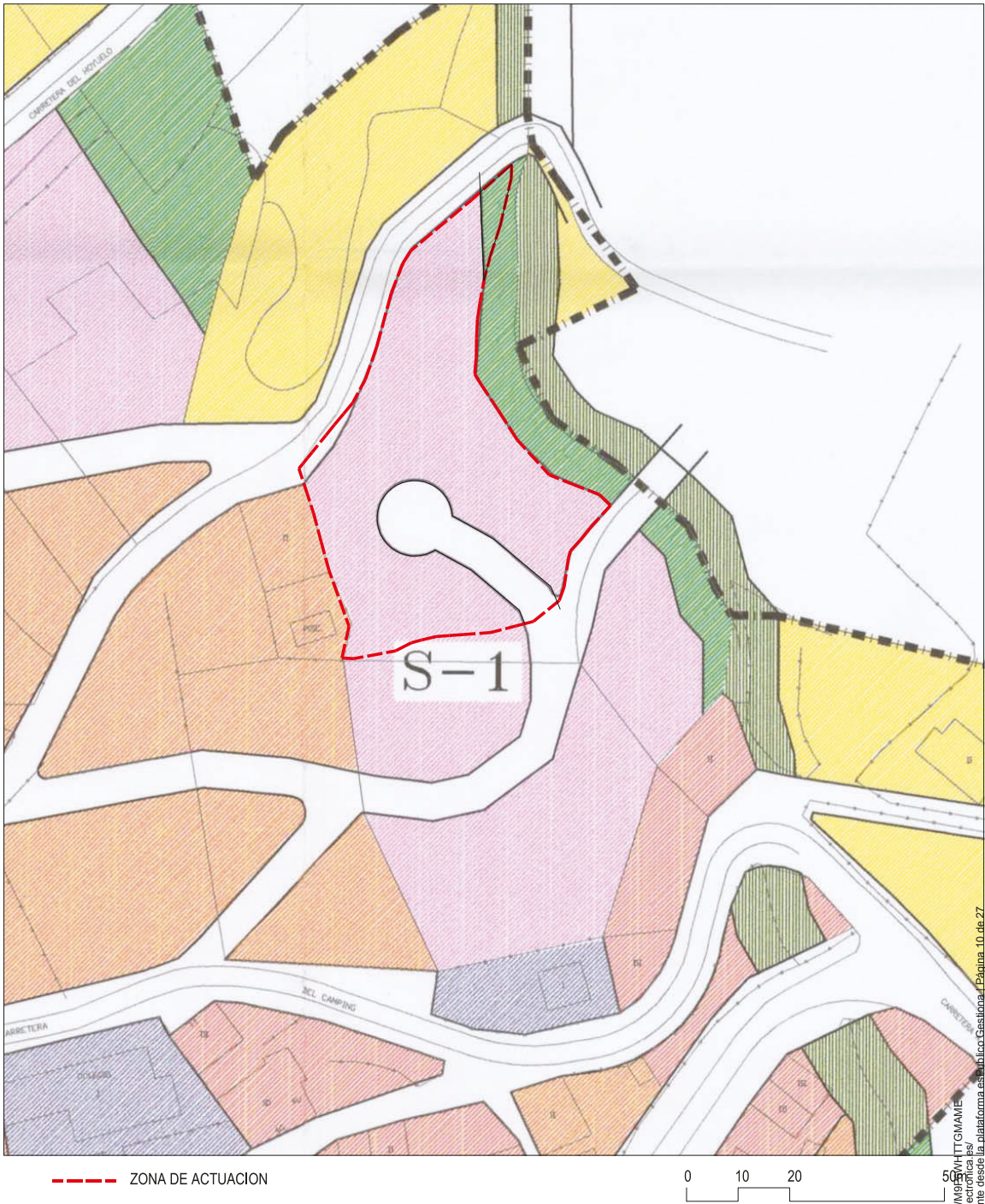


Cód. Validación: 6C2WPHUCD3LWM6P6WH7TGNAME
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 27

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 2 de las Normas Urbanísticas Municipales de Guisando (NNUU) fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 28 de mayo de 2025



9



MODIFICACION Nº 2 DE LAS NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE GUI SANDO
CALLE LA CANAL, 20_GUI SANDO_AVILA

laura martinez arribas arquitecto colegiado nº 2898

PLANO
ZONA DE ACTUACION_ESTADO ACTUAL

ESCALA
1/1000

FECHA
ABRIL 2024

Nº PLANO
1

LAURA MARTINEZ ARRIBAS

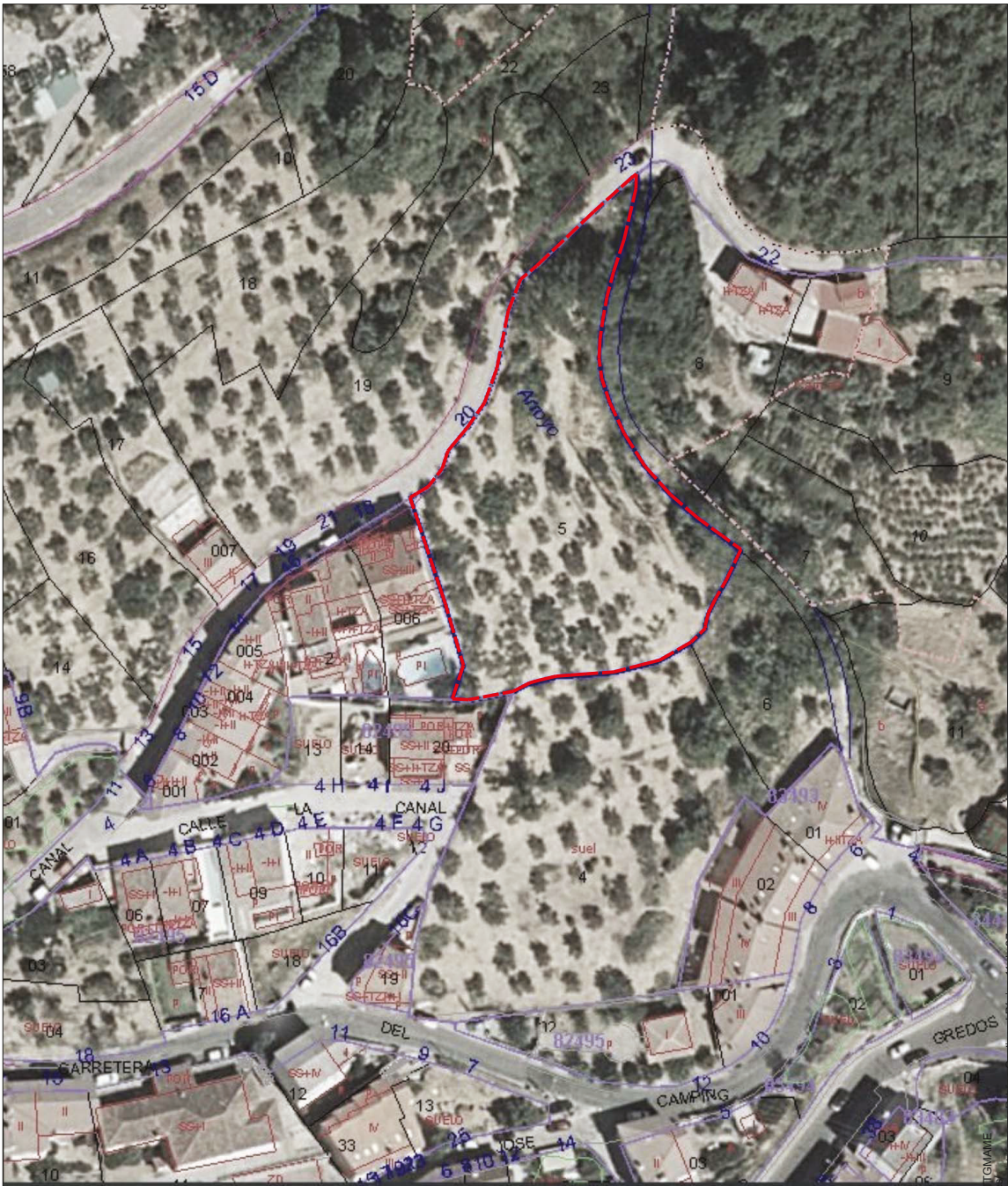
A R Q U I T E C T A

RAÚL SÁNCHEZ SERRANO Y LAURA AZOFRA

P R O M O T O R

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 2 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisando en sesión ordinaria de Pleno de fecha 28 de mayo de 2025





MODIFICACION Nº 2 DE LAS NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE GUI SANDO
CALLE LA CANAL, 20_GUISANDO_AVILA

laura martinez arribas arquitecto colegiado nº 2808

PLANO
ZONA DE ACTUACION_DOCUMENTACION CATASTRAL + FOTOGRAFIA AEREA

ESCALA
1/1000
FECHA
ABRIL 2024

Nº PLANO
64/24

LAURA MARTINEZ ARRIBAS
ARQUITECTA

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 2 de las
NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión
ordinaria de Pleno de fecha 28 de mayo de 2025

RAÚL SÁNCHEZ SERRANO Y LAURA AZOFRA
PROMOTORES





MODIFICACION PUNTUAL Nº 2 NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES GUISANDO AVILA

Laura Martínez Arribas

PROPUESTA

SUELO URBANO CONSOLIDADO

SUPERFICIE TOTAL: 2.852 m²

ORDENANZA PROPUESTA: EXTENSION GRADO III

ORDENANZA		EXTENSION GRADO III
DEFINICION		Constituye el desarrollo futuro natural fuera del núcleo con viviendas unifamiliares, dentro de actuaciones integradas.
ALINEACIONES		Las definidas en el plano correspondiente, o a fijar en los sectores
PARCELA	SUPERFICIE MINIMA	200 m2 en nuevas parcelaciones
	FRENTE MINIMO	8,0 m en nuevas parcelaciones
	FONDO MINIMO	10,0 m
	EDIFICABILIDAD MAXIMA	0,65 m2/m2
	OCUPACION	50 %
DENSIDAD DE VIVIENDAS		30 viviendas /Ha
TIPOLOGIAS EDIFICATORIAS		Unifamiliar en edificación aislada o pareada
EDIFICACION	ALTURA MAXIMA	6,5 m alero y 9,0 m. cumbrcra
	PLANTAS MAXIMAS	II y aprovechamiento bajo cubierta.
	RETRANQUEO ALINEACION	3,0 m. a fachada. Se permite el adosamiento en los márgenes de desmonte en las calles de nueva apertura.
	RETRANQUEO LATERAL	3,0 m excepto en las viviendas pareadas, se permite por acuerdo expreso del vecino o que ya existiera con anterioridad una edificación adosada.
	RETRANQUEO FONDO	2,0 m
USOS	PRINCIPAL	Vivienda unifamiliar (1º)
	PERMITIDOS	Hotelero y Residencial , Agropecuario (Casetas), Industrial categoría 1ª(Taller artesanal),Garaje, Oficina, Educativo, Social-Sanitario, Deportivo, Religioso, y Espacios Libres
	PROHIBIDOS	Resto
CONDICIONES ESTETICAS	CUBIERTA	Será inclinada con una envolvente establecido por la altura máxima del alero de 6,5 m y pendiente del 40 %. Teja cerámica curva
	VUELOS,CORNISAS	Solo se permiten vuelos sobre la línea de retranqueo de 0,6 m en vuelo abierto
	FACHADAS	Acabados en ladrillo visto, piedra, bloques de hormigón color cara vista, revocos en colores tierras o blanco. La carpintería será de madera o metálica pintada en colores oscuros. Se prohíbe el aluminio en su color y acabados en brillo
	COMPOSICION	Prohibido composición unitaria de fachada de mas de 25 m. debiendo modificarse el diseño de los huecos, materiales de fachada y altura de cornisa.

Cod. Validación: 6C2WPHUCD3LWMP6WHTTGNAME
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 27

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 2 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 28 de mayo de 2025



MODIFICACION PUNTUAL Nº 2 NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES GUI SANDO AVILA

Laura Martínez Arribas

FICHA URBANISTICA SECTOR 1

DENOMINACION		SECTOR 1	LOCALIZACION	
Suelo urbano no consolidado			CEMENTERIO	
SUPERFICIES ORIENTATIVAS			ORDENANZA	EXTENSION GRADO III
SUP.BRUTA		4.058	PARCELA MINIMA	200 m2
SUP.VIARIO		650	DENSIDAD MAXIMA	30 Viv/Ha
CESION Z.VERDE		345	EDIFICABILIDAD MAXIMA	0,65 m²/m²
RESERVA EQUIPAMIENTO		345	APROVECHAMIENTO MEDIO	0,5 m²/m²
SUP.NETA		2.718	USO PRINCIPAL	Viv.unifamiliar
GESTION				
FIGURA DE DESARROLLO	Estudio de Detalle			
FIGURA DE GESTION	Proyecto de actuación y Proyecto de Urbanización			
PLAZOS	2 años a partir de la aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas			
COMPROMISOS	Se deberá crear la Entidad Urbanística Colaboradora necesaria para que se garantice la conservación de la urbanización. Las cesiones deberán dejarse en la banda del arroyo que le limita por el este.			
PROPIETARIOS	Polígono 11, parcelas 4,5,6,7 y parcialmente la 8			



Cod. Validación: 6C2WPHUCD3LWM6P6WH7TGNAME
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 27

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 2 de l. NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 28 de mayo de 2025





MODIFICACION Nº 2 DE LAS NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES DE GUI SANDO
CALLE LA CANAL, 20_GUI SANDO_AVILA

64/21

laura martinez arribas arquitecto colegiado nº 2898

PLANO
ZONA DE ACTUACION_ESTADO MODIFICADO

ESCALA
1/1000

FECHA
ABRIL 2024

Nº PLANO
64/21

LAURA MARTINEZ ARRIBAS

RAÚL SÁNCHEZ SERRANO Y LAURA AZOFRA

A R Q U I T E C T A

P R O M O T O R

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 2 de las NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisando en sesión ordinaria de Pleno de fecha 28 de mayo de 2025



MODIFICACION PUNTUAL Nº 2 NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES GUI SANDO AVILA

Laura Martínez Arribas

Justificación del cumplimiento del artículo 173 apartado b) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

En cumplimiento del artículo 26 d) del RUCyL, no se prevé un aumento del número de viviendas o de la superficie o volumen edificables con destino privado, superior al 30 por ciento respecto de la ordenación anteriormente vigente.

De conformidad con el artículo 173 b) del RUCYL, no es necesario la realización de cesiones puesto que no se aumenta la superficie edificable con destino privado en más de 500 metros cuadrados, y el número de viviendas que se prevé construir es inferior a 5.

Edificabilidad antes de la modificación (Se excluye de la superficie de la parcela, la superficie correspondiente al vial, puesto que se trataba de un sistema general (356 m²) y la superficie destinada a zona verde (63 m²) por carecer de edificabilidad)

$$\rightarrow 2.433 \text{ m}^2 \times 0.65 = 1.581,45 \text{ m}^2.$$

$$\text{Edificabilidad propuesta en la modificación} \rightarrow 2.789 \text{ m}^2 \times 0.65 = 1812,85 \text{ m}^2.$$

Se aumenta ligeramente la edificabilidad que tenía el sector en concreto 231.40 m², no obstante, se cumple que este incremento es < 30% de la edificabilidad inicial y menor de 500 m² a partir de los cuales es necesario realizar cesiones.

Justificación del cumplimiento del artículo 41 apartado c) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

En cumplimiento del art. 17.2 a) de la LUCyL y del artículo 41 c) del RUCYL, el incremento del aprovechamiento se cuantifica en 231,40 m² según lo expuesto en el apartado anterior, de los cuales el 10 % (23.14 m²) deberán ser entregados al Ayuntamiento con carácter de cesión gratuita para ser incorporados a su patrimonio público de suelo.

3. Análisis de la influencia de la modificación sobre el modelo territorial definido en los instrumentos de ordenación del territorio vigente y sobre la ordenación general vigente.

Dado el estado de las infraestructuras con las que cuenta el municipio en la actualidad y por la entidad de la modificación propuesta, no es previsible una incidencia sobre el modelo territorial vigente.

Informe de sostenibilidad económica.

La actuación de urbanización resultante no tendrá ningún coste para la Hacienda Municipal sino que el resultado ha de suponer un beneficio económico. Esto se deberá principalmente al aumento del IBI de la parcela resultante y sus posteriores edificaciones. Por otra parte, los gastos que generen las obras de urbanización necesarias para que la parcela que se incorpore al suelo urbano, deberán ser costeados por los propietarios de la misma.

Por otra parte tampoco supone gastos de mantenimiento de los servicios urbanos puesto que estos ya existen a pie de parcela actualmente.

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 2 de NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 28 de mayo de 2025



Cód. Validación: 6C2WPHUCD3LW6P9WHTTGMAME
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 27

MODIFICACION PUNTUAL Nº 2 NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES GUI SANDO AVILA

Laura Martínez Arribas

4. Afección a riesgos naturales o tecnológicos.

La presente modificación puntual no afecta a áreas sometidas a riesgos naturales o tecnológicos que hayan sido delimitadas por la administración competente para la protección de cada riesgo:

No consta afección a riesgos naturales derivados de inundaciones, erosión, hundimiento, deslizamientos y corrimientos de tierra, desprendimientos de piedras y rocas, aludes, incendio, movimientos sísmicos, fallas; así como de riesgos tecnológicos que puedan producir contaminación, radiación, vibraciones o cualquier otra perturbación del medio ambiente o de la seguridad y salud pública.

Lo que se hace constar a los efectos de justificar que no resulta necesario el informe de la Agencia de Protección Civil.

5. Afección a servidumbre y/o policía del Dominio Público hidráulico.

La presente modificación puntual afecta a una zona de Servidumbre y policía del Dominio Público Hidráulico, por encontrarse próxima al cauce de un arroyo (polígono 11, parcela 9011).

No es necesario informe de la Confederación Hidrográfica del Tago, según se indica en el informe del técnico municipal, puesto que este ya se emitió en el momento de redacción de las Normas Urbanísticas objeto de esta modificación.

6. Trámite ambiental.**Justificación del artículo 157 del RUCyL.**

La modificación planteada supone el cambio de clasificación de un suelo urbano no consolidado a suelo urbano consolidado y una modificación de alineaciones de la parcela objeto de cambio de clasificación respecto del vial que la delimita al norte. Esta modificación no supera el 20% de la superficie conjunta de suelo urbano y urbanizable respecto de la ordenación anterior. Así mismo tampoco supone la clasificación de vías pecuarias, montes de utilidad pública, zonas húmedas catalogadas o terrenos clasificados como suelo rústico con protección natural ni tampoco modifica la clasificación de suelo en Espacios Naturales Protegidos o en espacios de la Red Natura 2000. Por todo lo anterior no es necesario a priori tramitación ambiental, en cualquier caso, el Ayuntamiento del municipio, como órgano sustantivo realizará la consulta que corresponda.

7. Resumen ejecutivo.

Se proyecta la modificación puntual nº 2 de las Normas Urbanísticas de Guisando en el siguiente ámbito:

Cambio de clasificación de Suelo Urbano No consolidado a Suelo Urbano Consolidado en la parcela con referencia catastral **05089A011000050000UR** y 2.852 m², así como una corrección de alineaciones del vial que delimita la parcela al norte.

Quedan suspendido el otorgamiento de licencias y la tramitación de otros procedimientos en el área objeto de la modificación, delimitado en el plano adjunto (parcela catastral **05089A011000050000UR**) desde el día siguiente a la publicación oficial del acuerdo que la produce, y se mantiene hasta la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que la motiva, con los máximos que se indican en el apartado 5 del artículo 156.

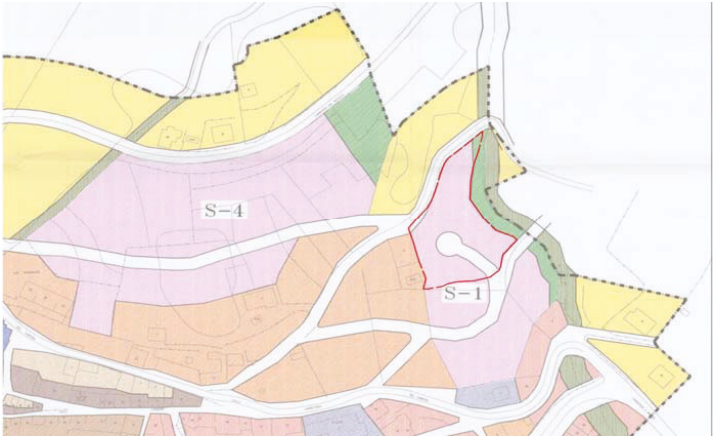
Cód. Validación: 6C2WPHUCD3LW6P9WH7TGMAME
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 27

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 2 de las Normas Urbanísticas Municipales de Guisando fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisando en el Pleno ordinario de fecha 28 de mayo de 2025



MODIFICACION PUNTUAL Nº 2 NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES GUISANDO AVILA

Laura Martínez Arribas XXXXXXXXXXXX 3



III. IDENTIDAD DE LOS PROPIETARIOS

Justificación del artículo 173 del RUCyL

Dando cumplimiento al artículo 173 del RUCyL, se procede a hacer constar la identidad del propietario de la finca afectada por la presente modificación durante los cinco años anteriores a la aprobación inicial de la modificación.

Parcela sita en la calle La Canal, nº 20 en Guisando, Avila, propiedad de D. Raul Sanchez Serrano y Dña Laura Azofra Martin c/XXXXXXXXXXXX respectivamente

Ávila, Abril de 2024

La arquitecta

Laura Martínez Arribas

Cód. Validación: 6C2WPHUCD3LWM6P6WH7TGNAME
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 27

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 2 de NNUU fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 28 de mayo de 2025





MODIFICACION PUNTUAL Nº 2 NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES GUISANDO AVILA

Laura Martínez Arribas

IV. PLANOS

Cód. Validación: 6C2WPHUCD3LWM6P6WH7TGNAME
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 27

Diligencia.- Para hacer constar que la presente Modificación Puntual nº 2 de la Ley de Normas Urbanísticas Municipales de Guisando (NNUU) fue aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento de Guisado en sesión ordinaria de Pleno de fecha 28 de mayo de 2025

